

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, trece de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 8: **a lo principal, al primer y al tercer otrosí**, estese a lo que se resuelve a continuación. **Al segundo otrosí**, a sus antecedentes. **Al cuarto otrosí**, téngase presente la personería y a sus antecedentes el documento ofrecido. **Al quinto otrosí**, atendida la autorización de folio 9, ténganse presente el patrocinio y poder conferido a los abogados Javier Velozo Alcaide, Pablo Pardo Murillo y Gabriel Budnik Ojeda, y el poder conferido a la abogada Isidora Arrieta Etchegaray y a los abogados Santiago Filippi Crempien y Maximiliano Aguirre Contreras. **Al sexto otrosí**, ténganse presente los correos electrónicos indicados para efectos de las notificaciones que resulten necesarias.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. Que, a folio 8, Telefónica Móviles de Chile S.A. solicita iniciar un procedimiento consultivo para determinar si la autorización requerida por Entel Telefonía Local S.A. ("**Entel**") a la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ("**Subtel**") de adición de prestaciones de servicios móviles 5G a sus concesiones fijas-inalámbricas puede infringir las disposiciones del Decreto Ley N° 211 ("**D.L. N° 211**") y, en su caso, se fijen las condiciones que deberán ser cumplidas en resguardo de la libre competencia. Al respecto, la consulta precisa que "*a la fecha de la presentación de esta consulta el acto de autoridad no se ha ejecutado (...)*" (folio 8, p. 15).
2. Que se advierte que el objeto consultado no corresponde a un hecho, acto o contrato que pueda infringir la libre competencia conforme a lo dispuesto en el artículo 18 N° 2 del D.L. N° 211, por cuanto: **(a)** se refiere al ejercicio del derecho de petición de Entel y la subsecuente autorización de la Subtel en el contexto del artículo 14 inciso final de la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones; y **(b)** el acto que podría ser susceptible de análisis desde la perspectiva del derecho de la competencia no puede ser el hecho de ejercer una petición de conformidad al ordenamiento jurídico. A la fecha, y sobre la base de los antecedentes presentados (folios 5 y 6), no existe un acto que cumpla con el nivel de determinación y certidumbre suficiente para ser admitido a tramitación, considerando que la autorización que Entel pretende puede o no ser otorgada.

REPUBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

3. Que, atendido lo expuesto, no se admitirá a tramitación la consulta de autos.

SE RESUELVE:

No admitir a tramitación la consulta de Telefónica Móviles de Chile S.A. a folio 8.

Notifíquese por el estado diario.

Rólese con el N° 573-26 No Contencioso.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



D7CA600D-24B3-4AFC-8E1D-A069B465C691

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.